

1502801-24.2021.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/03/2022

... "PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.

1. Na linha da orientação firmada nesta Corte, justifica a exasperação da pena-base a circunstância de o crime ter sido cometido enquanto a ré cumpria pena em regime menos rigoroso.

2. Ademais, "não há ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

5ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502801-24.2021.8.26.0535 - lauda SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502801-24.2021.8.26.0535

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2297951/2021 - 01º D.P. GUARULHOS, 21153366 - 01º D.P. GUARULHOS, 3714/21/206 - 01º D.P. GUARULHOS, 2297951 - 01º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WEMERSOM CAMARGO DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Vistos.

WEMERSOM CAMARGO DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, caput, do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 1º de novembro de 2021, por volta das 20h04min, na Rua Noel Rosa, nº 877, Paraventi, nesta cidade e comarca de Guarulhos, tentou subtrair, para si, mediante violência contra José Ivanildo Dias Viana e grave ameaça exercida com o emprego de simulacro de arma de fogo contra Romulo Randolpho Mendes Lima, bens e valores do Mercado Elivan, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade, conforme boletim de ocorrência de fls. 2/5, auto de exibição e apreensão de fls. 8

e auto de reconhecimento pessoal de fls. 9 (fls. 54/55).
Acompanha a denúncia o inquérito policial (fls. 01/48).
A denúncia foi recebida em 17 de novembro de 2021 (fls. 56/57).
O réu foi citado (fls. 71/72) e apresentou resposta à acusação, com rol de testemunhas comuns (fls. 75/76).
Em 26 de janeiro de 2022, foi mantido o recebimento da denúncia (fls. 78/81).
Nesta data, em audiência virtual de instrução, interrogatório, debates e julgamento foram colhidos os depoimentos da vítima e duas testemunhas comuns. Em seguida, o réu foi interrogado.
Encerrada a instrução criminal, nada foi requerido pelas partes na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal.
Ao final, as partes se manifestaram em alegações finais.

É O RELATÓRIO.
DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 02/05), auto de exibição e apreensão (fl. 08), auto de reconhecimento de pessoa (fl. 09), laudo pericial de exame de peça (fls. 69/70), bem como pela prova oral trazida aos autos.

A autoria é segura e aponta para o acusado, senão vejamos.

O acusado WEMERSOM CAMARGO DA SILVA, em solo policial, fez uso de seu direito constitucional de só se manifestar em juízo (fl. 15). Em juízo, novamente exerceu o direito de se manter em silêncio, não apresentando qualquer justificativa para sua prisão e posse do simulacro apreendido.

A vítima ROMULO RANDOLPHO MENDES LIMA, foi ouvida apenas em sede policial, quando afirmou que trabalha no estabelecimento denominado Mercado Elivan, no caixa, e que na hora dos fatos estava trabalhando, quando foi surpreendido com a entrada de um indivíduo, mostrando uma pistola preta na cintura e anunciando um assalto. Ato contínuo o indivíduo tentou fechar a porta, mas o Senhor José não deixou, momento em que sofreu um empurrão por parte do autor que também deu várias coronhadas na cabeça dele. Logo após o indivíduo se evadiu do local sem levar nada. Que o indivíduo era pardo e não muito alto, que estava de boné e com uma blusa listradas e calça escura. Na delegacia, reconheceu sem dúvidas o indiciado como sendo o mesmo indivíduo que tentou assaltar o estabelecimento Mercado Elivan (fl. 11).

A vítima JOSE IVANILDO DIAS VIANA, em solo policial, afirmou que é o proprietário do estabelecimento denominado Mercado Elivan e que na hora dos fatos estava trabalhando, quando foi surpreendido por um indivíduo que fez menção de estar armado e anunciou o assalto. Ato contínuo tentou baixar a porta, mas o declarante interveio e não deixou, momento em que sofreu um empurrão por parte do autor, que também deu várias coronhadas em sua cabeça. Logo após o indivíduo se evadiu do local sem levar nada. Que a cabeça está machucada, mas que ele fez um curativo na farmácia. Que o indivíduo estava de boné e com uma blusa listradas, mas que tudo foi muito rápido e que não se lembra exatamente das características físicas do autor (fl. 12). Em juízo, disse que estava em seu mercado, quando um indivíduo entrou e abordou o rapaz que estava no caixa, anunciando o assalto. Disse que o roubador estava armado. Quando o roubador foi abaixar a porta, reagiu, impedindo. Nesse momento o roubador o empurrou e lhe deu coronhadas. Percebeu que a arma não deveria ser de verdade, porque o rapaz não atirou quando reagiu e porque um pedaço de plástico quebrou. Com a sua reação, o roubador acabou indo embora sem levar nada. Um cliente do mercado foi atrás do indivíduo. Ficou sabendo que esse cliente se deparou com uma viatura e avisou os policiais, que conseguiram deter o indivíduo. Na delegacia viu o rapaz detido, o qual estava acompanhado de outros dois rapazes, mas não conseguiu reconhecê-lo. Esclareceu que no momento do roubo o roubador usava boné e máscara, por isso não pôde ver muito seu rosto, para poder reconhecê-lo. Afirmou que seu funcionário reconheceu o rapaz detido na delegacia com segurança. Nessa data ficou em dúvida entre o réu e outro preso que o acompanhava.

As declarações das vítimas merecem toda credibilidade, já que prestadas de forma firme, clara e em consonância com as demais provas produzidas em juízo, não tendo a defesa trazido qualquer fato concreto que pudesse gerar suspeitas. Sabidamente, a jurisprudência é uníssona no sentido de que:

“(...) Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo” (Superior Tribunal de Justiça - AgRg no AREsp 865331/MG - Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Relator Ministro Ribeiro Dantas - Quinta Turma - data do Julgamento: 09/03/2017 - data da publicação/fonte: DJe 17/03/2017) (Grifei).

“Em se tratando de crime de roubo a palavra da vítima, a quem em nada aproveita uma falsa e leviana incriminação de inocente, tem capital importância como elemento probatório, prevalecendo inclusive sobre a palavra do acusado.” (RJTACrim 42/235).

“Prova. Roubo. Palavra da vítima. Eficácia: - Em sede de crime patrimonial, especialmente o roubo, habitualmente cometido às ocultas, a palavra da vítima assume relevante importância no desate da autoria, pois ela não tem qualquer motivo para acusar um inocente” (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo - Ap. nº 1132217/2 - data julg.: 04/05/1999 - Relator: Oldemar Azevedo - 14ª Câmara).

“Prova. Roubo. Palavra de vítima idônea, sem qualquer animosidade específica contra o réu, que o reconhece com segurança. condenação. necessidade: - é de rigor a condenação pelo delito de roubo na hipótese em que o reconhecimento feito pela vítima é seguro, pois trata-se de pessoa idônea, sem qualquer animosidade específica contra o réu, não se podendo imaginar que venha a mentir para acusar um inocente” (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo - Ap. nº 1130589/7 - data julg.: 20/04/1999 - Relator: San Juan França - 14ª câmara).

Mas não é só.

Os policiais militares FABIO CARDOSO SILVA e FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA, em sede policial, em depoimentos semelhantes, narraram que estavam em patrulhamento pela Rua Maria Zintl, quando foram abordados por transeuntes que informando-os sobre um roubo que acabara de ocorrer na Rua Noel Rosa, 877, no estabelecimento comercial denominado Mercado Elivan. Diligenciaram então pela região, logrando êxito em encontrá-lo na Rua Maria Zitl, momento em que fizeram a abordagem e encontraram com ele um simulacro de arma de fogo, do tipo pistola, que estava em sua cintura. Foi identificado então como WEMERSON CAMARGO DA SILVA que, aos policiais, confessou que havia tentado roubar um mercado na Rua Noel Rosa e indicou para os policiais exatamente onde seria o local. Chegando no estabelecimento, se depararam com duas vítimas, JOSÉ IVANILDO DIAS VIANA, que está machucado na cabeça devido as coronhadas que levou do autor, e ROMULO RANDHOLFO MENDES LIMA, que estava no caixa no momento da ação. As vítimas afirmaram que estavam no estabelecimento quando WEMERSON entrou no local e anunciou o assalto, apontando a arma para ambos e tentando fechar a porta. José então, não permite que o autor feche a porta e o joga ao solo e sobre alguns objetos, agredindo-o com coronhadas e se evadido do local sem levar nada consigo. Diante dos fatos, as partes foram conduzidas para deliberação da autoridade policial (fls. 13/14).

Em juízo, o policial militar FABIO CARDOSO SILVA relatou que estava em patrulhamento, quando um transeunte informou que havia acabado de ocorrer um roubo em um estabelecimento e apontou a direção que o roubador teria tomado, passando as características do agente. Cerca de cem metros a frente, depararam-se com o agente, q eu apresentava as caracterísiticas informadas. Recordou-se qeu forma passadas a camisa do agente e que usava boné. Ao ser abordado, em poder do réu foi apreendido um simulacro. Disse que o réu admitiu ter tentado efetuar o roubo e

indicou o endereço do estabelecimento vítima. Confirmou que o simulacro estava com a parte de cima quebrada. Teve contato com as vítimas, que informaram que um agente armado teria tentado roubar o estabelecimento. Pelo que ficou sabendo uma das vítimas reagiu e entrou em luta com o agente. Essa vítima tinha uma lesão e informou que não sabia se tinha se ferido com a queda ou com uma coronhada efetuada pelo agente. O agente foi levado para a delegacia onde foi feito reconhecimento pelas vítimas, não sabendo informar se o agente foi reconhecido. Durante reconhecimento judicial não consegui apontar o réu entre os outros presos como sendo a pessoa que abordou, alegando que não fixou o rosto do agente.

No mesmo sentido foi o depoimento judicial do policial militar FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA, o qual, em juízo, afirmou que após ser avisado do roubo por um transeunte e da direção tomada pelo agente, logrou abordar o réu, com quem foi apreendido um simulacro. Confirmou que o simulacro estava parcialmente quebrado. Disse, ainda, que o agente confessou a tentativa de roubo. As vítimas relataram que foram abordadas por um agente armado, o qual teria fugido após uma das vítimas ter reagido. Pelo que se recorda o agente foi reconhecido na delegacia por uma das vítimas. Em juízo também não conseguir apontar entre os presos que lhe foram exibidos, quem seria o rapaz que abordou e conduziu à delegacia.

Vale anotar que se trata de matéria superada toda e qualquer alegação visando abalar a credibilidade dos funcionários da polícia pelo simples fato de terem participado das diligências ou mesmo em razão, pura e singelamente, da função que exercem.

Interessante à colação de alguns julgados a respeito, dentre tantos outros:

“PROVA - Os Agentes Policiais são detentores da mesma presunção de idoneidade de todo cidadão, do que decorre credibilidade de suas afirmações em Juízo, sob juramento, quando prestam depoimentos como testemunhas, sendo certo que, não tendo os Milicianos qualquer razão para acusarem levianamente o réu, não há também justificativa para ter como inidôneas suas palavras, tão-só e exclusivamente por serem Policiais” (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo - Apelação nº 1.125.285/6, Julgado em 10/12/1998, 7ª Câmara, Relator: S. C. Garcia, RJTACRIM 42/215).

“PROVA. DEPOIMENTO DE POLICIAL. AUSÊNCIA DE FATO OU INFORMAÇÃO DOS QUAIS SE POSSA INFERIR O INTERESSE EM PREJUDICAR O RÉU. ACOLHIMENTO. NECESSIDADE: - OS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS DEVEM SER ACEITOS QUANDO NÃO TROUXER, O RÉU, AOS AUTOS, QUALQUER FATO OU INFORMAÇÃO DOS QUAIS SE POSSA INFERIR O INTERESSE DAQUELES EM PREJUDICÁ-LO” (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo -APELAÇÃO Nº 1.049.549 - DATA JULG.: 02/04/1.997 - RELATOR: A. C. MATHIAS COLTRO - 6ª CÂMARA).

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.” (STF. HC n.º 73.518/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 26.03.96).

Pois bem, diante das declarações das vítimas, em ambas as fases da persecução penal, acrescidas dos depoimentos dos policiais militares que realizaram a abordagem e ratificaram a confissão informal do denunciado, além do reconhecimento pessoal realizado pela vítima Romulo na fase policial e demais circunstâncias da prisão do réu, preso pouco tempo após o crime, após ser apontado por transeunte, em poder de simulacro de arma de fogo, forçoso reconhecer que restou demonstrada, à saciedade, a participação de WEMERSOM na prática do delito de roubo que lhe é imputado, não sendo caso de absolvição por falta de provas.

As vítimas apresentaram versões pormenorizadas, coerentes e harmônicas a respeito do crime, tanto na fase policial quanto judicial, não havendo qualquer justificativa para desacreditar na veracidade de tais declarações.

O ofendido Rômulo reconheceu o acusado, com absoluta certeza, tanto em solo policial, reconhecimento confirmado pelas testemunhas ouvidas nessa data, não transparecendo ter ficado com qualquer dúvida ou ter confirmado o reconhecimento de forma leviana.

Nota-se, ainda, que os policiais militares ouvidos mostraram-se firmes e uníssonos ao corroborar os termos da denúncia, de maneira detalhada, relatando, inclusive, que o réu teria admitido informalmente o crime e fora ele quem apontara o endereço do estabelecimento vítima, não se desincumbindo a defesa do ônus de demonstrar tivessem motivos quaisquer para imputar, falsa e levianamente, a autoria do fato ao acusado, pessoa desconhecida, com quem não guardam relação.

O fato dos policiais não terem reconhecido o réu em juízo entre os outros presos exibidos é justificável em razão do tempo decorrido e das inúmeras ocorrências e prisões que já participaram desde a data dos fatos, não sendo razoável exigir-lhes que gravem a face de todos os indivíduos por eles detidos. Nada obstante, a ausência de reconhecimento pelos policiais não enfraquece a prova, pois incontroverso que foi o réu a pessoa detida na ocasião, tanto que encontra-se preso desde então.

O crime não se consumou, uma vez que diante da reação da vítima, o réu acabou fugindo, sem nada levar.

Neste ponto, considerando o iter criminis percorrido, entendo que deva ser aplicada a causa de diminuição de pena em patamar mínimo, ou seja, 1/3 (um terço, pois o réu anunciado o assalto, empregou grave ameaça com o uso do simulacro, bem como agrediu a vítima com empurrões e coronhadas, somente não se apoderando da res e consumando o delito, face a reação da vítima,

Neste ponto, é bom ressaltar que embora a forma tentada não tenha constado da capitulação jurídica da inicial, além de ser mais benéfica ao acusado, a denúncia narrou que o delito de roubo não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, o que autoriza o reconhecimento da tentativa, eis que o réu se defende os fatos a ele imputados e não da qualificação jurídica dada a eles, conforme prevê o artigo 383, do Código de Processo Penal.

Desta feita, provadas materialidade e autoria delitiva, bem como estando caracterizada sua culpabilidade, a tipicidade dos fatos, além da antijuridicidade de seu comportamento, é de rigor a condenação do acusado, até porque as teses fáticas levantadas pela Defesa em suas alegações finais não prosperaram, eis que desguarnecidas de elementos probatórios relevantes a escorá-las, além de confrontarem com os demais elementos probantes produzidos, que formam um contexto harmônico e coerente, robusto o bastante a ensejar a formação da convicção no sentido condenatório.

Passo à dosagem das penas.

Na dosagem das penas, verifico que o réu praticou o presente crime no gozo do livramento condicional (processo nº 0000808-59.2017.8.26.0535, da 1ª Vara Criminal do Foro de Guarulhos - fls. 113/115), o que demonstra maior culpabilidade e reprovabilidade da conduta, evidenciando ainda descaso com o ordenamento jurídico e com a punição recebida do Estado.

Cumprе salientar que aqui é reconhecido o desvalor da conduta social do réu que pratica um crime durante o livramento condicional. Não se está a valorar a condenação propriamente dita, o que será feito na fase seguinte. Nem se diga, portanto, que há violação ao princípio do ne bis in idem, até porque o que se busca é aplicar o princípio da individualização da pena. A propósito:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.

1. Na linha da orientação firmada nesta Corte, justifica a exasperação da pena-base a circunstância de o crime ter sido cometido enquanto a ré cumpria pena em

regime menos rigoroso.

2. Ademais, "não há falar em bis in idem com a reincidência valorada na segunda fase, relativa ao crime que cumpria pena em regime aberto, haja vista que a reincidência denota reprovação por haver reiterado prática delitiva após o trânsito em julgado de um crime anterior; por outro lado, o cometimento desse crime durante o regime progredido traiu os fins da pena, em especial a ressocialização, motivo pelo qual é devido incremento da pena dosada" (HC n.408.726/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/5/2018, DJe 30/5/2018).

3. Agravo regimental desprovido". (AgRg no AREsp 1072244/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 24/04/2019).

Ademais, ainda na primeira fase, a prova dá conta de que o acusado utilizou simulacro de arma de fogo para a prática do delito (laudo pericial de fls. 69/70), circunstância que embora não seja suficiente para o reconhecimento da causa de aumento de pena tipificada no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, deve ser considerada nesta primeira fase de aplicação da pena, pois torna a conduta também mais reprovável, diante do maior temor causado às vítimas. Outrossim, vale consignar alguns julgados sopesando o emprego de simulacro de arma de fogo como elemento apto a extrapolar a gravidade intrínseca ao delito, autorizando o incremento da pena. Confira-se:

"APELAÇÃO CRIMINAL - roubo MAJORADO pelo concurso de agentes - Recurso defensivo - Pretendido afastamento do concurso formal - Impossibilidade - Acusado que, mediante uma só ação, atingiu patrimônios diversos, não havendo que se falar em crime único - Dicção do art. 70, do Estatuto Repressivo - Recurso desprovido. Recurso ministerial - Pretendida majoração da pena-base - Possibilidade - Circunstâncias judiciais desfavoráveis ao agente Acusado que cometera o delito no interior de estabelecimento comercial (supermercado Extra), em plena luz do dia, fazendo uso de simulacro de arma de fogo, subtraindo, ainda, veículo de cliente do referido estabelecimento, que sofreu avarias durante a fuga do réu - Personalidade desvirtuada do recorrido e consequências do crime que autorizam a elevação da sanção inicial - Agravamento do regime prisional - Necessidade - Regime fechado que se revela o mais adequado à espécie, haja vista a gravidade concreta do delito, praticado mediante simulação de porte de arma de fogo, comparsaria e contra vítimas diversas. Recurso provido." (Relator(a): Camilo Léllis; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 07/06/2016; Data de registro: 09/06/2016) (Grifei).

"Roubo - Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes da vítima - Validade - Nos crimes de roubo a palavra dos ofendidos é crucial não apenas à elucidação dos fatos em si, como para identificar seu autor e confirmar que a subtração teria ocorrido mediante emprego de violência ou de grave ameaça. [...] Pena - Roubo Tentado - Agente primário e que não ostenta antecedentes - Emprego de simulacro de arma de fogo - Regime prisional fechado para início do cumprimento de pena - Entendimento Ainda que se trate de tentativa de roubo simples praticada por agente primário que não ostente quaisquer antecedentes, a opção pelo regime fechado mostra-se como sendo a mais adequada, se a grave ameaça foi exercida mediante simulacro de arma de fogo, uma vez que a dinâmica descrita revelaria maior periculosidade por parte do agente e transmudaria sua conduta em evento de grande abalo ao corpo social." (Relator(a): Grassi Neto; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 14/05/2015; Data de registro: 14/05/2015 Sem destaque no original).

Se tudo isso não bastasse, também não pode ser desconsiderada nessa fase a violência empregada pelo réu, que chegou a desferir coronhadas contra a vítima, lesionando-o.

Portanto, nessa primeira fase, acresço a pena-base de 1/3 (um terço), fixando-a em 5 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa. Na segunda fase da pena, ausentes atenuantes. Presente, por outro lado, a agravante

da reincidência, que foi recepcionada pela Constituição Federal por servir como mecanismo de aplicação do princípio da individualização das penas, pois o réu ostenta condenação, transitada em julgado, em data anterior aos fatos ora apurados, pelo delito de tráfico de drogas (processo nº 0000808-59.2017.8.26.0535, da 1ª Vara Criminal do Foro de Guarulhos - processo de execução da pena nº 0015765-67.2017.8.26.0502, do DEECRIM - 1ª RAJ, conforme certidão estadual de distribuições criminais de fls. 113/115, F.A. de fls. 109/112 e fls. 85/87), sendo, portanto, reincidente. Assim, acresço as penas de mais 1/6 (um sexto), fixo-as em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 15 (quinze) dias-multa.

Na derradeira etapa, ausentes causas de aumento de pena a serem observadas. Presente, no entanto, a causa de diminuição prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal. Assim, reduzo as penas de 1/3 (um terço), pelas razões acima expostas, tornando-as definitivas em 4 (quatro) anos, 1 (um) mês e 23 (vinte e três) dias, e 10 (dez) dias-multa.

O valor do dia-multa, em face da ausência de maiores esclarecimentos nos autos quanto à situação econômica do réu, será calculado no valor unitário mínimo. O valor da multa deverá ser atualizado, nos termos do parágrafo 2 do artigo 49 do Código Penal, desde a data da infração (TACrSP, RT 628/338).

Em face da quantidade de pena imposta e a ocorrência de grave ameaça a pessoa (art. 44, I, do CP), impossível a concessão do "sursis" ou do benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

O regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade é o FECHADO. Este regime de cumprimento de pena privativa de liberdade se justifica, pelo fato de que a sociedade, nos grandes centros, está aterrorizada diante do crescimento da criminalidade e da violência, mormente ante a abundância de delitos contra o patrimônio praticados cada vez de modo mais frio e arrojado, cabendo ao Poder Judiciário coibir os casos que vêm à sua análise, buscando devolver aos cidadãos um mínimo de paz social e ordem pública. Assinale-se que não se considerou apenas a gravidade evidente do crime, mas o modo pelo qual se desenvolveu o ato criminoso, além do fato do réu ser reincidente e ter praticado o crime quando estava em livramento condicional, o que evidencia que faz do crime seu meio de vida, bem como que a medida de reclusão pretérita não surtiu o devido efeito, sendo inadequado regime menos rigoroso.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial:

"Roubo duplamente qualificado. Prova inconcussa da autoria e da materialidade. Confissão em juízo, ainda que parcial, em sintonia com a prova oral. Reconhecimentos pelas vítimas na polícia. Depoimentos em juízo coerentes e seguros. Condenação de rigor. Qualificadoras bem proclamadas. Pena que já beneficia o réu. Regime fechado necessário. Apelo improvido. (Apelação nº 990.10.361828-9. rel. Des. Pinheiro Franco, 5ª Câmara de Direito Criminal. Data julgamento: 16/12/2010). (grifo do relator).

"Apelação Criminal. Roubo majorado - Absolvição nos termos do art. 386, VI do CPP. Incabível. Provas robustas e suficientes para sustentar o decreto condenatório. Fixação do regime semiaberto para início de cumprimento da reprimenda. Impossibilidade. Regime inicial fechado é o mais adequado à espécie, e foi fixado nos termos da Lei. Apelo não provido. (Apelação nº 90602148620098260000. rel. Des. Sérgio Ribas, 5ª Câmara de Direito Criminal. Data julgamento: 16/12/2010). (grifo do relator).

Ademais, ainda que a Lei nº 12.736/12, que alterou a redação do artigo 387, § 2º do Código de Processo Penal, preveja o cômputo da prisão provisória, uma vez fixado o regime inicial de cumprimento de pena a partir dos critérios de individualização, a análise dos elementos objetivos e subjetivos, que dizem com a progressão, estranhos a este juízo de conhecimento, são de competência do juízo das execuções criminais, não prosperando a análise, neste momento.

No mais, considerando-se a gravidade do delito cometido pelo réu WEMERSON, o regime

de pena imposto por lei, o fato de ser reincidente, além de ter permanecido preso durante todo o processo, não poderá recorrer em liberdade. O contexto fático no qual foi proferida a decisão que decretou a prisão preventiva não se alterou. É dizer, os pressupostos fáticos e jurídicos que ensejaram a cautelar restrição da liberdade do réu subsistem. Ficam inclusive reforçados com a condenação. Ainda assim, as condições subjetivas do acusado faz submergir a necessidade de segregação para resguardar a ordem pública e garantir a futura aplicação da lei penal. No sentido exposto, Julio Fabrini Mirabete (Código de Processo Penal Comentado, 6ª Edição, RT, p. 590), in verbis: "O conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida deve ser regulada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma e execução do crime, a conduta do acusado antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional".

Ainda, no entendimento do ilustre doutrinador Guilherme de Souza Nucci acerca da garantia da ordem pública, enquanto um dos requisitos para a prisão cautelar, previstos no artigo 312 do CPP, temos que: "Trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, em regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social." (in Código de Processo Penal Comentado. São Paulo, Ed. RT, 2007, 6ª ed, p. 590). Por fim, vale ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (HC 550.211/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020).

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para o fim de CONDENAR WEMERSOM CAMARGO DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, caput, c.c. artigo 14, inciso II e artigo 61, inciso I, todos do Código Penal, ao cumprimento de 4 (QUATRO) ANOS, 1 (UM) MÊS E 23 (VINTE E TRÊS) DIAS DE RECLUSÃO, em regime inicialmente FECHADO, e ao pagamento de 10 (DEZ) DIAS-MULTA, fixados no mínimo legal.

O acusado não poderá apelar em liberdade.

Recomende-se o réu no local onde estiver preso.

Condeno ao réu ao pagamento das custas processuais. Defiro ao acusado os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. A cobrança da taxa estará prescrita decorridos cinco anos do trânsito em julgado da sentença. Antes, porém, fica suspensa a exigibilidade da cobrança, salvo comprovado que o acusado tem condições de pagá-la, sem prejuízo de seu sustento, nos termos do artigo 98, § 3º do Código de Processo Civil.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, tomem-se as seguintes providências:

- 1) Oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu, para cumprimento do quanto estatuído pelo artigo 15, III, da Constituição Federal;
- 2) Oficie-se ao I.I.R.G.D., fornecendo informações sobre a condenação do réu.

P.I.C.

Guarulhos, 23 de março de 2022.

PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA